



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק מס': 163/04
+ תביעה שכנגד

בענין:

גליה ויזר
ע"י ב"כ עוה"ד פישר את מנחם
מדרך העצמאות 33, חיפה

התובעת
נתבעת שכנגד

נ ג ד

1. נציגות הבית המשותף
מרח' אלחנן 22, חיפה
2. אלי ורעיה קידר
ע"י ב"כ עוה"ד ש. אלקון ואח'
מרח' חיים 11, חיפה
- הנתבעים
התובעים שכנגד

פ ס ק - ד י נ

1. בעלת דירה בבית משותף הגישה בהליך זה תביעה לצו עשה שיורה לנתבעים או מי מהם לייתן בידי התובעת אפשרות לעשות שימוש בחניה הממוקמת ברכוש המשותף באופן שווה זכויות לכל דיירי הבית. נטען בכתב-התביעה כי במסגרת הליכים משפטיים מוקדמים בין בעלי דירות בבית המשותף בינם לבין עצמם, להם התובעת לא היתה צד, לא הוסדרה זכותה של התובעת לשימוש במקום החניה האמור. פניותיה אל הנתבעים הן בתוקף היותם בעלי דירה העושים שימוש בחניה והן בתוקף היותם חברי נציגות לאפשר לה לחנות הושבו ריקם.

2. בכתב-ההגנה טוענים הנתבעים מס' 2 כי צורך התובעת בחניה יכול להיפתר בחניה ברחובות הסמוכים. משנתנה התובעת הסכמתה לשימוש במקום החניה אין היא יכולה עוד להתנער ממנה. כיום נעשה שימוש בחניה על ידי נתבעים מס' 2 ובעלי דירה נוספת בבנין ולא מן הדין כי יינתן רק נגדם צו. ההסדר ד'היום שריר וקיים כבר מספר שנים ולא מן הדין לשנותו. כמו-כן, טענו הנתבעים מס' 2 כי הסכמת התובעת באה על רקע הסכמתם שלהם לריצוף רחבה בקידמת דירתה שהיתה באותה עת. דין התביעה להידחות על הסף בהיותה נגועה בשיהוי ובהעדר תום-לב.

3. נתבעים מס' 2 גם הגישו נגד התובעת תביעה שכנגד בה עתרו לצו שיחייב את הנתבעת שכנגד להחזיר את מצב חצר הבית לקדמותו כשהדברים מכוונים לריצוף רחבה בקידמת דירתה, הסבת חלון לדלת כניסה וכן להתחייבותה להסיר גג אסבסט המשמש את דירתה.

4. משיבה על כך הנתבעת שכנגד בכתב תשובה כי ריצוף הרחבה האחורית סמוך לדירתה נעשה על חשבונה ולרווחת כל דיירי הבית ובהסכמתם. על דלת סורג שהתקינה בקידמת הרחבה מטעמים בטיחותיים התקינה מנעול ומסרה מפתח לכל בעל דירה. מעולם לא היו בין הצדדים הסכמות שלובות או מותנות, וזאת בהתייחס לרחבה מזה ולחניה מזה. אשר לגגון האסבסט – הגם שלא היא התקינה אותו אלא בעלי הדירה הקודמים היא הביעה נכונות לפנותו לכשהדבר יתאפשר לה.

5. הבית המשותף הנדון נמצא ברחוב אלחנן 22, חיפה ומזוהה כחלקה 473 בגוש 10809.

6. העידו בפני התובעת ונתבע מס' 2 שגם המציאו מסמכים לביסוס עדותם:

(א) תובעת מזה שאימצה את עובדות כתב-התביעה העידה כי שמעה על ההסכם שהתגבש בין בעלי דירות אחרים בבנין במסגרת הליך שיפוטי ביניהם משיחת טלפון מבלי שההסכם במלואו הובא לידיעתה או הונח בפניה. לדבריה על פי אותו הסדר כפי שהוסבר לה תעמוד החניה ריקה ולא יותר שימוש בה לאיש. לימים משהתחוויר לה תוכן ההסדר היא תמחה כיצד עניינה לא נשמר בו הגם שהנציגות היתה צד להסדר ובתוקף כך התובעת אף השתתפה בהוצאות ההליך השיפוטי. מכל מקום התובעת העידה כי נתבעים מס' 2 לא איפשרו לה לחנות בחניה. לדבריה היא בחרה לתבוע את נתבעים מס' 2 כי הם אלו שמביעים התנגדות נחרצת, להבדיל מהבעלים האחר שעושה שימוש בחניה, לכך שהיא תחנה בה גם כן. בהתייחס לנספח ב' לכתב-ההגנה אין הוא מתייחס לדבריה ואין לו כל זיקה לנושא החניה אלא הוא נועד להבטיח כי לא יהיה בריצוף הרחבה על ידה משום תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף.

(ב) הנתבע מזה העיד כי בעל דינו בהליך המשפטי שהתנהל ביניהם בשנת 1996 הוא שקיבל את הסכמתה של התובעת בשיחה טלפונית ביניהם להסדר לפיו תישלל ממנה זכות לעשות שימוש בחניה. את ההסדר אליו הוא הגיע עם בעל דינו באותו הליך משפטי שכותרתו "הסדר זמני" והוא צורף לכתב-ההגנה הוא מסביר בעדותו כי ההסדר נקבע כזמני עד לבדיקה של האפשרות להקים חניות נרחבות וכי לא התייחס לשימוש בחניה שכבר היתה קיימת בעטיה נוהל אותו הליך משפטי. משנתבקש העד להתייחס למכתב ששלח בתוקף היותו נציגות בית משותף לבעל דינו דאז (ת/1) בו הוא מותח ביקורת על כך שאותו שכן עושה שימוש בלעדי בחניה המכונה בפיו "חניה משותפת" הוא מסביר כי המכתב נשלח לנוכח השימוש הבלעדי שעשה אותו שכן מבלי

שאיפשר לו, לנתבע מס' 2, לעשות בחניה שימוש גם כן. פרשנותו לחניה כרכוש משותף ולתפיסת החזקה הבלעדית בה כ"פגיעה בזכויות יתר השכנים" במסמך ת/1 היא כשהמינוחין בהם השתמש היו שגויים וכי כוונתו היתה לזכויותיו שלו בלבד. העד בדבריו מסביר כי היתה זיקה בין נספח ב' לכתב-ההגנה לבין סוגיית החניה הגם שהדבר לא בא לידי ביטוי באותו נספח ב'. העד גם תיאר את העובדות המהוות בסיס לכתב-התביעה שכנגד בהתייחס לעץ זית ולקיר בחצר הבית הטעון בניה מחדש.

7. באי-כוח הצדדים סיכמו את טענותיהם, ובקצירת האומר יירשם:

(א) בא-כוח התובעת דחה את נפקותו וחלותו של ההסדר הזמני על התובעת מהטעם שכלל לא היתה צד לו וממילא לא נתנה לו הסכמה. היא היתה נכונה לכל היותר לוותר לטובת בעל דינו של הנתבע דאז, מי שפנה אליה בענין. החניה הינה רכוש משותף ובתוקף כך זכאית התובעת לעשות בה שימוש כשם שעושים זאת יתר בעלי הדירות. ואם אכן היה להסדר הזמני השלכה על זכויות התובעת הרי שהוכח כי תנאיו לא התמלאו, היינו לא ניתן להכשיר חניות נוספות, ולפיכך יש להתעלם ממנו. לגבי התביעה שכנגד נטען כי היא קנטרנית ומנימוק זה כמו גם מנימוקי הזכות לשימוש סביר ברכוש המשותף מן הדין לדחותה.

(ב) בא-כוח הנתבעים מס' 2 אינו מתכחש לעובדה שמתחם החניה הינו רכוש משותף אולם טוען כי התובעת הסכימה לוותר על השימוש בו במסגרת ההליך המשפטי שהתנהל בשנת 1996 בין שני בעלי דירות שנתבעים מס' 2 היו אחד הצדדים וכן היתה צד לאותו הליך נציגות הבית המשותף. בא-כוח הנתבעים מס' 2 גם שולל את תקפות התביעה נגד מרשיו ולו מהטעם שהתביעה לא הוגשה גם נגד בעל הדירה הנוסף שעושה שימוש בחניה. בדבריו נמצא גם הסבר לכותרת ההסדר כ"הסדר זמני". לדבריו ההסדר הוא זמני בענין זה שהוא יחול כל עוד לא תתאפשר הקמה של חניות נוספות, מה שלא התאפשר עד עצם היום הזה, אבל הוא סופי במובן זה שאם לא תתאפשרנה חניות נוספות אזי ההסדר יישאר על כנו מבלי יכולת לבטלו. ההסדר לדבריו עולה בקנה אחד עם חומר הראיות וכן עם העובדה שהתובעת לא נקטה שום פעולה משפטית במשך 4 שנים לשינויו.

8. ביום 27.1.05 קיימתי ביקור במקום במהלכו נוכחתי במהות המחלוקת: מדובר במתחם חניה שיכול להכיל מכונית אחת בלבד אשר נחצב/נחפר בהר ויצר מובלעת אל תוך חצר הבית שבשל תנאים טופוגרפיים גבוהה ממפלס הכביש, מובלעת המהווה המשכו של מפלס הכביש, יצוקה אספלט ומתוחמת בקירות תומכים בנויים. כמו-כן מדובר במבואה צרה בקידמת דירת התובעת בשטח שאינו עולה להערכתי על 6 מ"ר מתוחמת ומקורה בקירות וכן מרוצפת. בקידמתה שער סורג. כמו-כן יכולתי להתרשם מעץ הזית שענפיו מאיימים להרוס קיר ומגגון אסבסט שמחפה קטע מדירת התובעת. אומר כבר כאן כי התרשמתי מאי-הנוחות שחש נתבע מס' 2 להפנות אותי לעובדות שהיו העילה לתביעה שכנגד. הדברים מתיישבים

גם עם דבריו ההגונים של בא-כוחו במסגרת סיכומי-הטענות בע"פ לפיהם לולא הוגשה התביעה העיקרית גם לא היתה מוגשת התביעה שכנגד. מתוך התרשמותי אכן מוטב לולא הוגשה התביעה שכנגד. הנושאים בה צריכים וראויים להידון במסגרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, והעתירה בסוגיית ריצוף הרחבה והסבת חלון לדלת (שינוי שנעשה עוד על ידי בעלי הדירה הקודמים לתובעת) הינה זוטי דברים ומוטב לולא הוגשה.

9. שקלתי את טענות הצדדים, קראתי את העדויות ובחנתי את מידת המיתאם בינן לבין המוצגים ואני בדעה כי התביעה בדין יסודה. אלה נימוקי החלטתי:

(א) ראשית לכל לא היה מקום לצרף את הנציגות כצד להליך כשם שלא היתה כל עילה נגדה, ומכל מקום לא היה לה שום מעמד, בהליך המשפטי שהוליד את המסמך שכותרתו "הסדר זמני". יתרה מכך, ברור ובולט ניגוד העניינים בין מעמדם של נתבעים מס' 2 כבעלי דירה לבין מעמדם כנציגות. לכאורה, הגבולות בין התפקידים והסמכויות, בין החובות והזכויות היטשטשו וזה המקום להעמיד דברים על מכונם. סכסוך לנו בין בעלי דירות בבית משותף בקשר לתפיסת חזקה ייחודית בחלק מרכוש משותף שהוכשר לחניה. לנציגות אין שום מעמד בסכסוך כגון דא באשר לא היא קבעה את זכויות השימוש ולא היא שללה אותם. ניגוד העניינים בלט עוד יותר בהליך של שנת 1996 שכאמור הוליד את ההסדר הזמני שם נתבעים מס' 2, להבדיל מההליך בפני, התיימרו לייצג הן את עצמם והן את הנציגות כאמור מתוך ניגוד עניינים מוחלט מבלי שמצאו בכך שום דופי. אם אכן ההסדר הזמני הוא תולדה של הליך לו הנציגות נתנה יד אזי היא במובהק "מכרה" את התובעת והולכה אותה שולל. מוטב שאתייחס לאותו הסדר זמני כאילו התקבל בין בעלי הדירות שהיו צדדים לו, בינם לבין עצמם.

(ב) לא השתכנעתי ולא באה בפני שום ראיה לכך שהתובעת הסכימה לוותר על זכותה לעשות שימוש במתחם החניה מתוקף היותו רכוש משותף. נהפוך הוא; הוכח לי כי התובעת התעקשה ודרשה כל השנים לעשות שימוש בחניה, הגם של נקטה בפעולות משפטיות, והנתבעים מס' 2 מנעו זאת ממנה. אין אפוא שום בסיס ראייתי לטענת שיהיו מצידה.

(ג) כדי שבעל דירה ייחשב מוותר על זכויותיו ברכוש המשותף צריך שהיתור יהיה פוזיטיבי, ברור, חד-משמעי ואינו משתמע לשתי פנים. ראה ע"א 815/81 פ"ד לו(3), 78 וכן ע"א 239/79 פ"ד כד(2) 807. כמי שטענו להסכמה לא הרימו נתבעים מס' 2 את נטל הראיה לבסס הסכמה העונה על הקריטריונים הללו מצד התובעת. נהפוך הוא; נתבעים מס' 2 מעולם לא הביאו את תוכנו של ההסדר הזמני בפני התובעת, אלא היה זה בעל דירה אחר וכלל לא ברור מה הובא לידיעתה.

(ד) ואפילו היתה הסכמה אזי זו מתחדשת מדי יום והזכות להפסיקה עומדת אף היא מדי יום. אפשר שהנתבעים מס' 2 לא יידרשו לשלם דמי שימוש ראויים, אך משהתבטלה הסכמה – ועצם הגשת התביעה מעיד על כך – אם כלל היתה מלכתחילה, חוזר מתחם החניה להיות רכוש משותף שעומד לשימושם של כל בעלי הדירות.

(ה) נסיונו של נתבע מס' 2 לייצור זיקה בין התחייבות התובעת, נספח ב' לכתב-ההגנה, לבין הסכמתה לוותר על השימוש במתחם החניה משולל כל בסיס ראיתי וכן כל בסיס הגיוני. הדברים לא מוצאים שום ביטוי בנספח ב' שמתוכנו ברור כי התייחס למשטח המרוצף, הא ותו לא.

(ו) גם לא מצאתי כל הגיון בפרשנותו הדחוקה של נתבע מס' 2 לגבי זמניותו של ההסדר הזמני. לדבריו, בניגוד לכותרת, ההסדר אינו זמני כלל ועיקר. כינויו כזמני איננו אלא זריית חול בעינים ואפשר שהיה כדי להפיס דעתם של יתר בעלי הדירות.

10. משקבעתי כי לא הוכחה הסכמה של התובעת לשימוש ייחודי של נתבעים מס' 2 במתחם החניה, גם אם הם עושים שימוש כזה בחלק מהזמן, אין לי אלא לקבל את התביעה. שקלתי אם נכון לחייב את התובעת להשתתף במימון הכשרת המקום לצורך חניה אך לא באה על כך שום ראיה ולא מן הנמנע שלא נתבעים מס' 2 השקיעו בהכשרתו אלא קיבלוהו מן המוכן בעת שרכשו דירה בבנין. מכל מקום לא באה בכתב-ההגנה טענה חילופית להשתתפות במימון הקמת המתחם. משכך גם אינני נותנת הוראה בנדון.

11. אני מקבלת את התביעה וקובעת כי לתובעת זכות לעשות שימוש בחניה וכי לנתבעים מס' 2 אין הזכות למנוע זאת בעדה. מוצע כי בעלי הדירות יקבעו סדרי שימוש על פי מפתח מוסכם ביניהם (חלוקה חודשית, כל הקודם זוכה, או כל מפתח מוסכם אחר), ויוטעם: זכות השימוש ברכוש המשותף עומדת לכל בעל דירה מעצם היותו בעלים והיקף השימוש אינו נגזר משיעור החלקים הבלתי מסוימים שיש לדירה ברכוש המשותף. מכל מקום בדין אין הוראה המורה על כך.

12. אשר לתביעה שכנגד – כתב-ההתחייבות של התובעת, נספח ב' לכתב-ההגנה, דווקא מבסס הסכמה של נתבעים מס' 2 לרחבה המרוצפת, מה ששומט את הקרקע מעילת התביעה שכנגד. אשר לעילות התביעה שכנגד האחרות – מקומן להידון בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות. חובותיה של התובעת לגבי אחזקה נאותה של הרכוש המשותף אינה עולה על זו של נתבעים מס' 2.

13. סייג לאמור בסעיף 12 לעיל מהווה גג האסבסט. לנוכח הצהרתה של התובעת אני מקבלת את התביעה שכנגד בסוגיה זו ומאפשרת לה אורכה למשך חודשיים מיום מתן פסק-הדין לסילוק גג האסבסט.

14. לאור תוצאת ההליך אני מחייבת את הנתבעים מס' 2, יחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 2,500 ₪. סכום זה כולל שכר-טרחת עורך-דין ומע"מ. אם הסכום לא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק-הדין הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (14.6.04) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ג' כב' בשבט תשס"ה (1.2.05)
העתקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבויס
מפקחת על רישום מקרקעין

דט/